

KONTAKT

Dorfstraße 39
25572 Sankt Margarethen
Hicran.Taraz@Outlook.de
WhatsApp: +49 151 50427255

PSYCHOLOGISCHE EXPERTISE

Datum: 21. April 2026

Expertise über psychologische Gutachten im FamFG – Grundrechtskonformität und Freiwilligkeit

1. Einleitung

Psychologische Gutachten im Rahmen des FamFG (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit) dienen der gerichtlichen Entscheidungsfindung in Fragen der elterlichen Sorge, des Umgangsrechts und des Kindeswohls. Sie greifen tief in die Grundrechte von Eltern und Kindern ein und müssen daher freiwillig, transparent und grundrechtskonform erfolgen.

2. Rechtliche Grundlagen

- FamFG

- § 26 FamFG – Amtsermittlungsgrundsatz: Das Gericht ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen. Gutachten sind ein Mittel der Sachverhaltsaufklärung.
- § 30 FamFG – Beweis durch Sachverständige: Das Gericht kann Sachverständige beauftragen, wenn besondere Fachkenntnisse erforderlich sind.
- § 160 FamFG – Anhörung des Kindes: Das Kind ist persönlich anzuhören; Gutachten dürfen diese Anhörung nicht ersetzen.
- § 163 FamFG – Kindeswohlverfahren: Gutachten können eingeholt werden, wenn Fragen des Kindeswohls betroffen sind.

- Grundgesetz (GG)

- **Art. 6 GG – Elternrechte:** Eltern haben das natürliche Recht und die Pflicht zur Pflege und Erziehung ihrer Kinder. Eingriffe sind nur bei konkreter Kindeswohlgefährdung zulässig.
- **Art. 2 GG – Persönlichkeitsrecht:** Eltern und Kinder haben ein Recht auf freie Entfaltung und Selbstbestimmung.
- **Art. 1 GG – Menschenwürde:** Gutachten müssen respektvoll und nicht stigmatisierend formuliert sein.
- **Art. 19 Abs. 4 GG – Rechtsschutz:** Eltern und Kinder haben Anspruch auf gerichtliche Überprüfung von Maßnahmen.

- Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

- Art. 6 DSGVO – Rechtmäßigkeit der Verarbeitung: Daten dürfen nur auf einer klaren Rechtsgrundlage verarbeitet werden.
- Art. 7 DSGVO – Einwilligung: Einwilligung muss freiwillig, informiert und schriftlich dokumentiert erfolgen.
- Art. 13 DSGVO – Informationspflicht: Eltern müssen über Art, Umfang und Zweck der Datenerhebung informiert werden.

3. Grundsatz der Freiwilligkeit

- Eltern dürfen nicht gezwungen werden, ein psychologisches Gutachten zu machen.
- Ein Gutachten setzt die informierte und freiwillige Einwilligung voraus (DSGVO Art. 7).
- Zwang oder Druck widerspricht dem Persönlichkeitsrecht (Art. 2 GG) und der Menschenwürde (Art. 1 GG).
- Das Gericht kann zwar ein Gutachten anordnen (§ 30 FamFG), die Mitwirkung der Eltern bleibt jedoch freiwillig.

Eine fehlende Mitwirkung darf nicht automatisch als Schuld oder Nachteil ausgelegt werden.

4. Anforderungen an grundrechtskonforme Gutachten

- Neutralität und Sachlichkeit: Keine wertenden oder suggestiven Formulierungen.
- Transparenz: Offenlegung der Methoden und Datenquellen.
- Datensparsamkeit: Nur relevante Daten erheben.
- Schriftliche Einwilligung: Vor Beginn des Gutachtens muss die Zustimmung der Eltern dokumentiert werden.
- Kindgerechte Durchführung: Schonende Gesprächsführung, altersgerechte Methoden.
- Recht auf Widerruf: Eltern können ihre Einwilligung jederzeit zurückziehen.

5. Handlungsempfehlungen

1. Aufklärungspflicht erfüllen: Eltern schriftlich über Zweck, Umfang und Verwendung der Daten informieren (DSGVO Art. 13).
2. Einwilligung schriftlich einholen: Dokumentierte Zustimmung nach DSGVO Art. 7.
3. Freiwilligkeit betonen: Eltern dürfen nicht gezwungen werden; fehlende Mitwirkung darf nicht automatisch negativ bewertet werden.
4. Standardisierte Formulare: Einheitliche Vorlagen für Einwilligungserklärungen entwickeln.
5. Qualifizierung der Sachverständigen: Schulungen zu Grundrechten, Datenschutz und kindgerechter Begutachtung.
6. Externe Kontrolle: Überprüfung von Gutachten durch unabhängige Fachstellen.

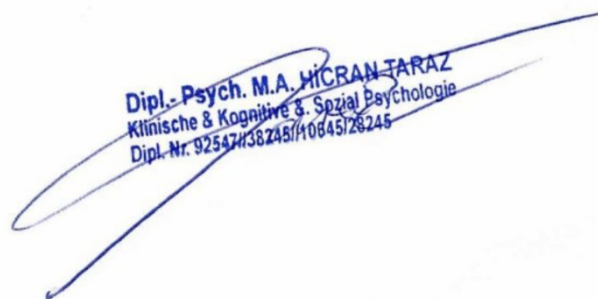
6. Schlussfolgerung

Psychologische Gutachten im FamFG sind ein wichtiges Instrument zur gerichtlichen Entscheidungsfindung. Ihre Legitimität hängt jedoch maßgeblich von der Freiwilligkeit der Mitwirkung, der Wahrung der Grundrechte und der Einhaltung des Datenschutzes ab. Eltern dürfen nicht gezwungen werden, ein psychologisches Gutachten zu machen.

Nur durch transparente Aufklärung, schriftliche Einwilligung und respektvolle Durchführung können sowohl das Kindeswohl geschützt als auch das Vertrauen in familiengerichtliche Verfahren gestärkt werden.

Dipl.-Psych. Hicran Taraz, M.A.

Psychologische Sachverständige



Dipl.-Psych. M.A. HICRAN TARAZ
Klinische & Kognitive & Sozial Psychologie
Dipl. Nr. 92547/38245/10645/28245